

ПАО «Группа компаний ПИК»
ИНН 5040020598
142784, Московская обл., г. Видное, мкр.
Жуково, д. 1
От: Иванов Иван Иванович
140001, Московская обл., г. Люберцы, ул.
Примерная, д. 3, кв. 41
тел. +7 (999) 999-99-99, ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства

Между мной и застройщиком заключен договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2023/000001 от 20.03.2023. Объектом долевого строительства является квартира по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ЖК «Люберцы», корп. 8, кв. 247.

Согласно условиям вышеуказанного договора, планируемый срок передачи объекта долевого строительства — 01.09.2025. Фактически квартира передана 01.03.2026, то есть просрочка составила 181 день.

На основании статьи 6 части 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ размер неустойки рассчитывается следующим образом:

$4\,200\,000 \text{ руб.} \times 21\% / 100 / 150 \times 181 \text{ дн.} = 1\,064\,160 \text{ руб.}$

Квартира передана с нарушением установленного договором срока, застройщик не уведомлял о переносе сроков, что подтверждается описанием проблемы: «застройщик не уведомлял о переносе сроков».

В связи с вышеизложенным прошу Вас:

- а) Выплатить неустойку в размере 1 064 160 рублей в течение 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии.
- б) Не требовать повторной передачи объекта долевого строительства, так как квартира уже фактически передана.

В случае неисполнения указанных требований я буду вынужден обратиться в суд с требованием о взыскании указанной неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы (в соответствии со статьей 13 частью 6 Закона РФ «О защите прав потребителей») и судебных расходов.

Дата и подпись

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

Образец. Не является юридической консультацией. Персональные данные вымышлены. law-docs.ru